



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/21/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

נציגות הבית המשותף ברחוב רבי יהודה הנשיא 94 אלעד
באמצעות ב"כ: עו"ד חדר זוהר
אשכנזי 17, יהוד-מונוסון
טל': 052-3256482 פקס: 03-6056939

התובעת:

נגד

כלבו אלעד לפרטיים ומוסדות בע"מ, ח.פ. 514815695
רבי יהודה הנשיא 94, אלעד

הנתבעת:

פסק דין

1. תביעה לפינוי ולסילוק יד משטחי רכוש משותף בבית משותף.
2. עניינה של התביעה בבית משותף המשמש מרכז מסחרי "נחלת יצחק" ברחוב רבי יהודה הנשיא 94 באלעד, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 27 בגוש 5700 (להלן - "הבית המשותף"). התובעת היא נציגות הבית המשותף (להלן - "התובעת"). כלבו אלעד לפרטיים ומוסדות בע"מ, היא הבעלים של דירה (חנות) בבית המשותף (להלן - "הנתבעת").
3. כנטען בכתב התביעה, הנתבעת פלשה לחניון המהווה רכוש משותף בבית המשותף, לרבות תוך התקנת שער, הצבת סחורה וחסימת פתחי אוורור הקיימים בבית המשותף. חרף פניות התובעת לנתבעת לסלק ידה משטחים אלה, סירבה הנתבעת לסלק ידה משטחי הרכוש המשותף בבית. ברקע הדברים, פעילות התובעת לקבלת היתרים ואישורים הדרושים לפעילות המרכז המסחרי בבית המשותף, אשר מסוכלת בין היתר בשל פלישת הנתבעת לשטחי הרכוש המשותף. תביעה קודמת שהגישה התובעת נגד הנתבעת נמחקה לבקשת התובעת, לאחר שהצדדים חתמו על הסכם לפיו הנתבעת תסיר שער שהתקינה בחניון ותפנה סחורה שהציבה בשטחי הרכוש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/21/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף עד ליום 31.3.2019 (תביעה מס' 6/392/2018). משהנתבעת לא פעלה בהתאם להסכמה זו, שבה התובעת והגיישה התביעה דנן.

4. ביום 25.5.2020 התקיימה לפניי ישיבת קדם משפט. הנתבעת לא התייצבה לדיון זה. בתוך כך, עתרה התובעת למתן פסק דין בהעדר הגנה ובהעדר התייצבות הנתבעת לדיון. בהחלטה ממועד זה הורתי, כי טרם חלף המועד להגשת כתב הגנה. זאת, משהוכרז בישראל מצב חירום מיוחד בשל התפרצות נגיף הקורונה (COVID-19), בעטיו פרסם שר המשפטים הודעות בדבר תחולת תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), תשנ"א-1991, מכוחן ימי מצב החירום המיוחד לא באו במניין הימים להגשת כתב הגנה מטעם הנתבעת. בתוך כך, הורתי מועד נוסף לישיבת קדם משפט, ליום 10.6.2020, בחלוף המועד להגשת כתב הגנה.

5. ביום 10.6.2020 התקיימה לפניי ישיבת קדם משפט נוספת. במסגרתה שמעתי באריכות טענות הצדדים. משלא עלה בידי לסיים המחלוקות מושא התביעה בגדרה של ישיבה זו, הורתי לנתבעת מועד להגשת כתב הגנה. לנוכח מחלוקות עובדתיות שניטשו בין הצדדים, הוספתי והורתי מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית ומועד לישיבה לשמיעת הראיות.

6. ביום 24.6.2020 הגישה התובעת בקשה למתן צו עשה זמני, המחייב הנתבעת בפינוי ובסילוק ידה משטחי הרכוש המשותף בבית המשותף. זאת, משהתקבלה החלטת הרשות הארצית לכבאות ולהצלה לישראל בדבר סגירת המרכז המסחרי ככל שלא יוסרו כשלים, לרבות אלה הקשורים בשימוש הנעשה על ידי הנתבעת בשטחי הרכוש המשותף בבית המשותף.

7. בנסיבות אלה, הורתי דיון בבקשה ליום 1.7.2020.

8. בהסכמת הנתבעת, הורתי בהחלטה מיום 30.6.2020 מתן צו עשה זמני, לפיו על הנתבעת לפנות כל אדם וחפץ משטחי הרכוש המשותף בבית המשותף, לרבות בשטח חניון הבית המשותף, עד ליום 1.8.2020. לנוכח זהות הסעדים שהתבקשו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/21/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- בבקשה לסעד זמני ובהליך העיקרי, הורתי לנתבעת להבהיר עמדתה בכתב בדבר המשך בירור ההליך העיקרי.
9. ביום 2.8.2020 הגישה הנתבעת כתב הגנה, בגדרו טענה כי היא פינתה שטחי הרכוש המשותף מכל אדם וחפץ וכן הסירה שער הברזל שהתקינה בחניון הבית המשותף, כמבוקש בכתב התביעה.
10. בנסיבות אלה, הנני להורות כי דין התביעה להתקבל, וליתן צו עשה המורה לנתבעת לסלק ידה משטחי הרכוש המשותף בבית המשותף וכן להסיר השער שהתקינה בחניון הבית המשותף, ככל שטרם עשתה כן, לאלתר.
11. בהתאם להחלטה מיום 24.9.2020, הורתי מועדים להשלמת טיעון קצר בכתב לעניין הוצאות המשפט.
12. לטענת התובעת יש לחייב הנתבעת בהוצאות משפט לדוגמא לנוכח התנהלותה חסרת תום הלב ובהעדר ניקיון כפיים. חרף הסכמה שבאה בין הצדדים בעטיה מחקה התובעת תביעה קודמת שהגישה נגד הנתבעת בעילה זוהה, הפרה הנתבעת הסכמה זו והמשיכה להחזיק בשטחי הרכוש המשותף, תוך סירובה העיקש לפנותו מכל חפץ ואדם. בלית ברירה שכרה התובעת שירותי בא כוחה, אשר הגיש התביעה דנן שהתקבלה על מלוא סעדיה.
13. מנגד, טענה הנתבעת כי יש להורות חיוב כל צד בהוצאותיו. זאת כנטען, משהתובעת פעלה כלפיה תוך אכיפה בררנית, בהתירה לבעלי נכסים אחרים בבית המשותף להמשיך ולהחזיק סחורה בשטחי הרכוש המשותף. מכל מקום, לא היה בפעילות הנתבעת כדי לעכב קבלת האישורים הדרושים להפעלת המרכז המסחרי. לנוכח הסכמת הנתבעת למתן הסעדים המבוקשים בתביעה נחסך זמן שיפוטי יקר, בעטיה אין לחייבה בהוצאות משפט, כמו גם לנוכח משבר כלכלי שאליו נקלעה הנתבעת בשל מגפת הקורונה שפשטה בישראל.
14. כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך המשפטי יחויב בהוצאותיו של בעל הדין שזכה בו 'שלא יצא שכרו בהפסדו', וכי רק בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות. זאת, כדי למנוע חיסרון כיס של הצד הזוכה,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/21/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להרתיע תובעים מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים להימנע מהתגוננות סרק מפני תביעה ראויה. בתוך כך, הוטעם בהלכה הפסוקה כי הבסיס לפסיקת הוצאות משפט אינו עונשי או נזיקי, כי אם חיוב מכוח הדין המקנה שיקול דעת לבית המשפט (רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, פסקאות 9, 13-14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.12.2020)). כפי שמורנו הוראת תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, "חיוב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, כמשאבים שנדרשו לניהולו, ובהתנהלות בעלי הדין." (תחולתה בנסיבות דנן מכוח הוראת תקנה 180(ג)(1) לתקנות סדר הדין האזרחי).

אשר לשיעור ההוצאות, אימץ מתקין תקנות סדר הדין האזרחי החדשות ההלכה שנפסקה בעניין זה במרוצת השנים, לפיה בעל דין יחויב בהוצאותיו הריאליות של הצד שכנגד, כפי שהוכחו על ידו, בכפוף להיותן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך. בתוך כך, יתחשב בית המשפט "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש." (תקנה 153(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי; ראו גם: ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 612-615 (2005); ע"א 9535/04 סיעת 'ביאליק 10' נ' סיעת 'יש עתיד לביאליק', פ"ד ס(1) 391, 395 (2005); ע"א 9648/16 אוריהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, פסקה 67 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.2.2018)).

כלשון הוראת תקנה 151(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, "החלטת בית המשפט בעניין פסיקת ההוצאות ושיעורן תבטא את האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין."

15. בנסיבות דנן, התקבלה התביעה נגד הנתבעת. זאת, משניתנה הסכמת הנתבעת למתן הסעדים המבוקשים בכתב התביעה, טרם הגשת ראיות ושמיעתן. בתוך כך, חסכה הנתבעת מזמנה של התובעת וכן זמן שיפוטי יקר בבירור התביעה לגופה. עם זאת, נתתי דעתי לתביעה קודמת שהגישה התובעת נגד הנתבעת בעילה זוהי, אשר נמחקה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/21/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לנוכח הסכמת הנתבעת לסלק ידה משטחי הרכוש המשותף. הסכמה שהופרה על ידי הנתבעת בעטייה הגישה התובעת התביעה דנן, הפעם תוך ששכרה שירותי עורך דין לייצגה.

16. באזני מכלול השיקולים דלעיל בהתאם לאמות המידה שנקבעו לעניין פסיקת הוצאות משפט, ובשים לב כי התובעת לא פירטה באופן מפורש ומפורט הוצאות המשפט ולא צירפה מסמכים התומכים בכך, הנני לחייב הנתבעת לשלם לתובעת הוצאות המשפט הכוללות שכר טרחת עורך דין בסך של 3,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין. לאחר מועד זה יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, ד' שבט תשפ"א, 17 ינואר 2021, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקוה